



13-09-2024

أمانة منطقة المدينة المنورة
وكالة التحول الرقمي والتقنية
مكتب إدارة البيانات
سياسة مشاركة البيانات



الرقابة على الوثيقة

اسم المستند	سياسة مشاركة البيانات
مالك الوثيقة	مكتب إدارة البيانات
رقم النسخة	5.0
الإصدار	النهائي
تاريخ الإنشاء	28-07-2022
تاريخ آخر تحديث	13-09-2024
عدد الصفحات	15
فترة المراجعة	بشكل سنوي
التصنيف	مقيد

اعتماد الوثيقة (التغيرات الرئيسية):

الدور	الاسم	المسمى الوظيفي	التاريخ	التوقيع
مراجع الوثيقة	م / عبدالرحيم بن محمد الشريف	مدير مكتب البيانات		
معتمد الوثيقة	م / أروى طلال مغربي فتيح	وكيل الأمين للتحول الرقمي و المدن الذكية		

اعتماد الوثيقة (التغيرات الثانوية):

الدور	الاسم	المسمى الوظيفي	التاريخ	التوقيع
مراجع الوثيقة	م / وفاء بنت محمد المطيري	مسؤول حوكمة البيانات		
معتمد الوثيقة	م / عبدالرحيم بن محمد الشريف	مدير مكتب البيانات		



سجل المراجعة

النسخة	التاريخ	تم التحديث من قبل	تفاصيل التحديث
1.0	28-07-2022	شركة البرمجيات الشاملة	الإصدار الأول
2.0	04-09-2022	شركة البرمجيات الشاملة	الإصدار الثاني
3.0	20-02-2024	م/ وفاء محمد المطيري	الإصدار الثالث
4.0	25-08-2024	م/ روعة حمزه محروس	الإصدار الرابع - تحديث الأدوار و المسؤوليات
5.0	13-09-2024	م/ روعة حمزه محروس	الإصدار الخامس - تحديث السياسة من قبل مكتب إدارة البيانات الوطنية - الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي

جدول المحتويات

التعريفات:	0
١. المقدمة	٦
١,١ الغرض من الوثيقة	٦
١,٢ انطاق عمل السياسة وتطبيقها	٦
١,٣ اجدول مراجعة السياسة	٦
١,٤ امراقبة الامتثال	٦
٢. المبادئ الرئيسية لمشاركة البيانات	٧
المبدأ الأول: تعزيز ثقافة المشاركة	٧
المبدأ الثاني: مبدأ المرة الواحدة	٧
المبدأ الثالث: مشروعية الغرض	٧
المبدأ الرابع: الاطلاع المصرح به	٧
المبدأ الخامس: الشفافية	٧
المبدأ السادس: المسؤولية المشتركة	٧
المبدأ السابع: أمن البيانات	٧
المبدأ الثامن: الاستخدام الأخلاقي	٨
٣. القواعد العامة لمشاركة البيانات	٨
٤. طلب التفويض بمشاركة البيانات	٩
٥. آلية تحديد ضوابط مشاركة البيانات	٩
٦. الخطوات اللازمة لإجراء عملية مشاركة البيانات	١٢
٧. الإطار الزمني لعملية مشاركة البيانات	١٢
٨. الأدوار والمسؤوليات	١٣
٩. الملكية	١٥
١٠. الأدلة والإجراءات	١٥

التعريفات:

- ١- **البيانات:** مجموعة من الحقائق في صورتها الأولية أو في صورة غير منظمة مثل الأرقام أو الحروف أو الصور الثابتة أو الفيديو أو التسجيلات الصوتية أو الرموز التعبيرية.
- ٢- **مقدم الطلب:** أي جهة حكومية أو خاصة أو أفراد يتقدم بطلب مشاركة البيانات.
- ٣- **الجهة المصدر:** هي الجهة الحكومية المعنية – وفقاً لاختصاصاتها النظامية- بوضع المعايير الفنية لحقل محدد او مجموعة من حقول البيانات، ومعايير التحقق من صحتها والاحتفاظ بها.
- ٤- **الجهة المفوضة:** هي الجهة المفوضة بمشاركة البيانات بموجب تفويض من الجهة المصدر وفقاً لإجراءات موضحة في هذه السياسة، وذلك بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حداثة البيانات.
- ٥- **الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات:** أي جهة حكومية يقدم لها طلب مشاركة البيانات، سواء كانت الجهة المصدر أو الجهة المفوضة.
- ٦- **أطراف عملية مشاركة البيانات:** أي جهة تكون طرفاً في عملية مشاركة البيانات، وتشمل مقدم الطلب والجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات.
- ٧- **اتفاقية مشاركة البيانات:** اتفاقية قياسية موقعة بين طرفين – عند مشاركة البيانات من قبل الجهة الحكومية مع جهة خاصة أو فرد- تحدد أدوار ومسؤوليات أطراف عملية مشاركة البيانات وفقاً للأحكام والضوابط المحددة في هذه السياسة.
- ٨- **نموذج ضوابط مشاركة البيانات:** نموذج قياسي يتضمن الضوابط اللازمة للتعامل مع البيانات وتحديد الأدوار والمسؤوليات في حال كان أطراف عملية مشاركة البيانات جهات حكومية.
- ٩- **الهيئة:** الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
- ١٠- **المكتب:** مكتب إدارة البيانات الوطنية.
- ١١- **مكتب الجهة:** مكتب إدارة البيانات في الجهة الحكومية.
- ١٢- **قناة التكامل الحكومية:** قناة آمنة لمشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بهدف تحقيق التكامل والترابط بين الجهات وتمكينها من أتمتة الخدمات الخاصة.
- ١٣- **سوق البيانات:** منصة تهدف إلى أتمتة كافة عمليات مشاركة البيانات- وفقاً لأحكام هذه السياسة- بين الجهات الحكومية؛ حيث تتيح المنصة للجهات طلب الاشتراك في خدمات مشاركة البيانات (APIs) المنشورة في المنصة بصورة آلية أو طلب خدمات جديدة، ويعد سوق البيانات أحد المنصات الموجودة لدى بنك البيانات الوطني.
- ١٤- **البيانات الوصفية:** هي معلومات تفصيلية تصف البيانات وخصائص استخدامها سواء كانت بيانات أعمال أو بيانات تقنية أو بيانات تشغيلية.

١. المقدمة

١,١ الغرض من الوثيقة

استجابة لمبادرة مكتب إدارة البيانات الوطنية والمبادرات ذات الصلة بضرورة وضع سياسات حوكمة البيانات في الجهات الحكومية انطلاقاً من سياسات حوكمة البيانات الوطنية التي تم تطويرها، قام مكتب إدارة البيانات في أمانة المدينة المنورة بتطوير وثيقة سياسة مشاركة البيانات بالتوافق مع سياسات وزارة البلديات والإسكان كجهة إشرافية على الأمانات في المملكة.

تهدف هذه السياسة إلى وضع القواعد والإرشادات الأساسية لمكتب إدارة وحوكمة البيانات التابع لأمانة المدينة المنورة والإدارات ذات الصلة من أجل مشاركة البيانات.

١,٢ نطاق عمل السياسة وتطبيقها

تنطبق سياسة مشاركة البيانات على جميع البيانات التي تنتجها أو تتلقاها أو تتعامل معها إدارات الأمانة والفروع والمكاتب، مثال: بيانات الرخص والخدمات المتنوعة، بيانات مشاريع الأمانة، الخطابات والمراسلات وغيرها، ويشمل ذلك البيانات الإلكترونية (قواعد بيانات، وملفات الكترونية، ورسائل البريد الإلكتروني، وبيانات مخزنة على وسائط إلكترونية، والخرائط الإلكترونية، الخ.) والملفات الورقية (الخطابات والمراسلات، والمخطوطات، والوثائق المكتوبة بخط اليد، الخ.)، وأي شكل آخر من أشكال البيانات المسجلة.

١,٣ جدول مراجعة السياسة

يجب مراجعة هذه السياسة بشكل منتظم بحيث تكون هذه المراجعة مرة واحدة سنوياً على أقل تقدير وفقاً لما يوجه به المشرف العام على السياسة ويطلب من مكتب إدارة وحوكمة البيانات داخل الأمانة.

١,٤ مراقبة الامتثال

يقاس الامتثال لسياسة مشاركة البيانات وفقاً لمعايير ومؤشرات الأداء الموضوعية من مكتب إدارة وحوكمة البيانات في أمانة المدينة المنورة وبالتوافق مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية، ويتم مراجعة معايير الامتثال بشكل دوري من قبل مدير مكتب إدارة وحوكمة البيانات.

٢. المبادئ الرئيسية لمشاركة البيانات

المبدأ الأول: تعزيز ثقافة المشاركة

تلتزم الأمانة بمشاركة البيانات التي تصدرها وفقاً لأحكام هذه السياسة وذلك لتعزيز الاستفادة من هذه البيانات وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

المبدأ الثاني: مبدأ المرة الواحدة

قيام الجهات الحكومية بجمع البيانات لمرة واحدة مع إمكانية مشاركتها وإعادة استخدامها بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة؛ وذلك للحد من الازدواجية وتعارضها وتعدد مصادرها وضمان تكاملها وحداثها وجودتها.

المبدأ الثالث: مشروعية الغرض

أن يتم مشاركة البيانات لأغراض مشروعية مبنية على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر دون إلحاق أي ضرر بالمصالح الوطنية، أو أنشطة الجهات، أو خصوصية الأفراد، أو سلامة البيئة، وحصر استخدامها من قبل مقدم الطلب لأغراض محددة في طلب مشاركة البيانات.

المبدأ الرابع: الاطلاع المصرح به

أن يكون لجميع الأطراف المشاركة في مشاركة البيانات صلاحية الاطلاع على هذه البيانات والحصول عليها واستخدامها وذلك من خلال تحديد المخولين بالاطلاع على هذه البيانات (والتي قد تتطلب المسح الأمني حسب طبيعة وحساسية البيانات) بالإضافة للمعرفة والمهارة والأشخاص المؤهلين والمدربين بشكل صحيح للتعامل مع البيانات المشتركة بعد القيام بالإجراءات اللازمة للتأكد من موثوقية الأشخاص.

المبدأ الخامس: الشفافية

يجب على جميع الأطراف المشاركة في عملية مشاركة البيانات إتاحة جميع المعلومات الضرورية المتعلقة بطلب مشاركة البيانات، وذلك من خلال إيضاح البيانات المطلوبة، مستوى تصنيفها، الغرض من طلبها، ووسائل نقلها، وطرق حفظها، والضوابط المستخدمة لحمايتها وآلية إتلافها.

المبدأ السادس: المسؤولية المشتركة

أن تكون جميع الأطراف المشاركة في مشاركة البيانات مسؤولين مسؤولية مشتركة عن قرارات مشاركة البيانات ومعالجتها وفقاً للأدوار والمسؤوليات في اتفاقية مشاركة البيانات، وضمان تطبيق الضوابط الأمنية المنصوص عليها في الاتفاقية، والأنظمة والتشريعات والسياسات ذات العلاقة.

المبدأ السابع: أمن البيانات

أن تقوم جميع الأطراف المشاركة في مشاركة البيانات بتطبيق الضوابط الأمنية المناسبة لحماية البيانات ومشاركتها في بيئة آمنة وموثوقة وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة، ووفقاً لما يصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

المبدأ الثامن: الاستخدام الأخلاقي

أن تقوم جميع الأطراف المشاركة في مشاركة البيانات بتطبيق الممارسات الأخلاقية أثناء عملية مشاركة البيانات لضمان استخدامها في إطار من المسؤولية والعدالة والنزاهة والأمانة والاحترام، وعدم الاكتفاء بالالتزام بسياسات أمن المعلومات أو الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة.

٣. القواعد العامة لمشاركة البيانات

فيما يلي بعض القواعد العامة التي يجب على الجهات اتباعها عند مشاركة البيانات:

- ١- في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية، وكانت البيانات مطلوبة بصورة آلية تتم عملية مشاركة البيانات باستخدام قناة تكامل الحكومية.
- ٢- في حال كانت مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية بصورة آلية وتعذر استخدام قناة التكامل الحكومية أو كانت هناك أسباب مبررة لدى أطراف عملية مشاركة البيانات، فتقترح الأطراف وسيلة مشاركة آمنة ومناسبة ويتم أخذ موافقة المكتب عليها.
- ٣- في حال تعذر استخدام أي من الوسائل المشار إليها في الفقرة (١) والفقرة (٢) وكانت البيانات مطلوبة من خلال وسيلة غير آلية، يجب على أطراف عملية مشاركة البيانات القيام بمشاركة البيانات من خلال وسيلة آمنة وموثوقة، وفقاً لما يصدر من الجهات المختصة.
- ٤- يكون سوق البيانات الوسيلة المعتمدة لطلبات مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وللجهات الحكومية- في حال عدم إمكانية الحصول على البيانات من خلال سوق البيانات- تقديم الطلب إلى مكتب بيانات الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات لنشر البيانات المطلوبة على قناة التكامل الحكومية وفقاً للآلية التي يحددها المكتب.
- ٥- في حال كان مقدم الطلب جهة غير حكومية يتم تقديم طلب مشاركة البيانات إلى مكتب الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات وفقاً للآلية التي يحددها المكتب.
- ٦- يتم إرفاق البيانات الوصفية عند مشاركة البيانات، على أن يتم إيضاح مستويات تصنيف البيانات المطلوبة.
- ٧- في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية يتم تطبيق ضوابط مشاركة البيانات وفقاً لنموذج يتم إعداده من المكتب.
- ٨- في حال كانت البيانات المطلوبة لأغراض تشغيلية ولم تكن الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات هي الجهة المصدر أو جهة مفوضة ولم يتضمن الطلب موافقة الجهة المصدر، تقوم الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات بإشعار مقدم الطلب خلال (٥) أيام عمل من تاريخ استلام الطلب بالحصول على موافقة الجهة المصدر، وعلى الجهة المصدر الرد على الطلب بالموافقة أو الرفض كلياً أو جزئياً على أن يكون الرفض مسبباً وذلك من خلال مدة لا تزيد عن (١٠) أيام عمل من تاريخ طلب الموافقة.
- ٩- في حال عدم رد الجهة المصدر خلال المدة المحددة في الفقرة (٨) من هذا البند فيعد ذلك رفضاً للطلب، ويمكن لمقدم الطلب الرفع للمكتب للنظر فيه وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من البند الثامن من هذه السياسة.
- ١٠- يمكن للجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات القيام بمشاركة البيانات دون الحصول على موافقة الجهة المصدر في حال وجود تفويض بذلك.
- ١١- على أطراف عملية المشاركة الالتزام بالأحكام المنظمة للمنافسة عند القيام بعملية مشاركة البيانات، وعدم الاتفاق على ما من شأنه الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة.

- ١٢- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (٦) من البند السادس، يتم توقيع اتفاقية مشاركة البيانات من المسؤول الأول أو من يفوضه لدى الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات في حال كانت البيانات المطلوبة مصنفة على مستوى سري أو سري للغاية. ويتم توقيعها من قبل مدير مكتب إدارة البيانات لدى الأمانة المطلوبة منها مشاركة البيانات عند مشاركة البيانات المصنفة على مستوى مقيد.
- ١٣- في حال كانت البيانات المطلوبة مشاركتها لأغراض تحليلية، فيتم طلب البيانات من بنك البيانات الوطني بعد الحصول على موافقة جهة المصدر، وفي حال تعذر ذلك فيتم الحصول عليها من الجهة المصدر مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة (١) و (٢) و (٣) من هذا البند.

٤. طلب التفويض بمشاركة البيانات

- ١- يمكن للجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات القيام بعملية مشاركة البيانات بناء على تفويض من الجهة المصدر، على أن يتضمن التفويض الآتي:
- مدة التفويض وآلية التمديد.
 - نوع البيانات ومستوى تصنيفها.
 - وسيلة المشاركة مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في البند الثالث.
 - المسؤوليات والأدوار لضمان أمن وحماية البيانات عند مشاركتها مع مقدم الطلب.
 - آلية تسوية الخلافات الناشئة عن التفويض.
 - أي بنود أخرى ترى الجهة المفوضة للبيانات (مصدرة التفويض) إضافتها في التفويض.
- ٢- يجوز للجهة المفوضة للبيانات (مصدرة التفويض) متابعة التزام الجهة المفوضة بالمتطلبات الواردة في التفويض وطلب سجلات طلبات المشاركة والبيانات التي تمت مشاركتها.
- ٣- على الجهة المفوضة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حادثة البيانات قبل القيام بعملية مشاركة البيانات.

٥. آلية تحديد ضوابط مشاركة البيانات

يجب على جميع الأطراف المشاركة في عملية مشاركة البيانات الموافقة على الضوابط اللازمة لإدارة البيانات المشتركة وحمايتها بشكل مناسب، على النحو الآتي:

الأساس النظامي:

- (المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الأول: تعزيز ثقافة المشاركة، المبدأ الثاني: مبدأ المرة الواحدة، المبدأ الثالث: مشروعية الغرض، المبدأ السادس: المسؤولية المشتركة، المبدأ الثامن: الاستخدام الأخلاقي).
- أن يتم إيضاح الأساس النظامي أو الاحتياج العملي المبرر لمشاركة البيانات، ومنها على سبيل المثال تنظيم الجهة، الأوامر والقرارات ذات الصلة التي تسمح للجهة بالحصول على البيانات.
 - أن يتم المحافظة على سرية البيانات وفقاً لمستوى تصنيفها وخصوصية أصحاب البيانات الشخصية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

التفويض:

(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الرابع: الاطلاع المصرح به، المبدأ السابع: أمن البيانات)

- تحديد المخولين بطلب البيانات وتلقيها لدى أطراف عملية المشاركة وفقاً لسياسة تصنيف البيانات وضوابط الاستخدام والوصول إلى البيانات، على أن يتم تعيين أو تفويض الشخص المناسب- حسب المؤهلات والتدريب المطلوب- لضمان التعامل مع البيانات بشكل مسؤول.
- يتم منح الصلاحيات بناء على مبدأ الحاجة إلى المعرفة ومبدأ الحد الأدنى من الامتيازات عند التعامل مع البيانات التي تمت مشاركتها- وفقاً لسياسة تصنيف البيانات.

نوع البيانات:

(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الأول: تعزيز ثقافة المشاركة، المبدأ الثاني: مبدأ المرة الواحدة/ المبدأ الثالث: مشروعية الغرض، المبدأ الخامس: الشفافية)

- أن يتم تحديد الحد الأدنى من البيانات المطلوبة لتحقيق الأغراض المحددة.
- أن يتم تحديد البيانات المطلوبة وصيغتها والمتطلبات المتعلقة بتعديلها أو تغييرها (مثل صيغة البيانات ودقة البيانات، مستوى التفصيل، هيكلية البيانات، نوع البيانات خام أم معالجة).
- أن يتم تحديد آلية يتفق عليها أطراف عملية المشاركة لتحديث البيانات التي تمت مشاركتها مسبقاً عند الحاجة إلى ذلك.

المعالجة المسبقة للبيانات:

(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الثاني: مبدأ المرة الواحدة، مبدأ السابع: أمن البيانات)

- أن يتم تحديد ما إذا كان هناك حاجة لمعالجة البيانات قبل مشاركتها وفي حال الحاجة لذلك يتم الاتفاق على أساليب المعالجة المطلوبة – على سبيل المثال، الحجب وإخفاء الهوية والتجميع (على ألا تتم معالجة البيانات بشكل يغير المحتوى).
- أن يتم تقييم جودة البيانات المطلوبة وصحتها وسلامتها وتحديد ما إذا كانت تتطلب إجراء تحسين قبل مشاركتها، وفي حال الحاجة لذلك يجب على مكتب الجهة تدقيق البيانات قبل مشاركتها.

وسائل مشاركة البيانات:

(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ السابع: أمن البيانات)

- أن يتم التحقق من أمن وموثوقية قنوات مشاركة البيانات في حال عدم إمكانية استخدام الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند الثالث لتقليل المخاطر المحتملة، وفقاً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن الجهات ذوات الاختصاص.
- أن يتم الاتفاق على مدد الاحتفاظ وآلية إتلاف البيانات محل طلب مشاركة البيانات عند تحقيق الغرض من الحصول عليها مع مراعاة المتطلبات التنظيمية ذوات العلاقة.

استخدام البيانات والحفاظ عليها:

(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الثالث: مشروعية الغرض، المبدأ الخامس: الشفافية، المبدأ السابع: أمن البيانات، المبدأ الثامن: الاستخدام الأخلاقي)

- أن يتم تحديد متطلبات حماية البيانات عند مشاركتها، وتطبيق الضوابط المحددة لحمايتها وفقاً لمستوى تصنيفها.
- أن يتم فرض قيود مناسبة على الاستخدام أو المعالجة المسموح بها للبيانات (إن وجدت)، مثل قيود خاصة بالمعالجة، أو قيود مكانية، أو زمانية، أو حقوق حصرية، أو تجارية.
- أن يتم تحديد حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية مشاركة البيانات بإجراء عمليات التدقيق والمراجعة.
- أن يتم الاتفاق على إجراءات تسوية النزاعات.
- أن يتم تحديد ما إذا كان هناك طرف ثالث للاستفادة من البيانات بعد مشاركتها والاتفاق على آلية المنظمة لذلك.

مدة مشاركة البيانات وعدد مرات المشاركة وإلغاء المشاركة:

(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ الثالث: مشروعية الغرض، المبدأ السابع: أمن البيانات)

- أن يتم تحديد مدة مشاركة البيانات والموعد النهائي للوصول إلى البيانات أو تخزينها.
- أن يتم تحديد عدد مرات مشاركة البيانات، والمتطلبات اللازمة للمراجعة، وإجراء التعديلات، والإجراءات التي سيتم اتخاذها عند انتهاء الاتفاقية (مثل إخفاء هوية أصحاب البيانات أو إلغاء الوصول إلى البيانات أو إتلافها).
- أن يتم تحديد الأطراف الذين يحق لهم إنهاء مشاركة البيانات قبل التاريخ المتفق عليه، والمستند النظامي، وفترة الإشعار المسموح بها.

أحكام المسؤولية:

(المبادئ ذات العلاقة: المبدأ السادس: المسؤولية المشتركة)

- أن يتم الاتفاق على المسؤوليات في حال عدم الالتزام بنود الاتفاقية، وغيرها من الالتزامات بين الأطراف المشاركة كإنهاء الاتفاقية والإجراءات التصحيحية.
- أن يتم تحديد القواعد المتعلقة بأحكام المسؤولية عند مشاركة بيانات خاطئة أو غير دقيقة، أو عند وجود مشاكل فنية أثناء عملية نقل البيانات، أو فقدان البيانات بشكل غير مقصود أو غير نظامي مما قد يسبب في أضرار أخرى.

٦. الخطوات اللازمة لإجراء عملية مشاركة البيانات

تتم معالجة طلبات مشاركة البيانات بحسب التسلسل الآتي:

- ١- مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة رقم (٤) و (٥) من البند الثالث، يقوم مقدم بإرسال طلب مشاركة البيانات إلى مكتب الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات، على أن يتم إرسال الطلب عن طريق مكتب الجهة في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية.
- ٢- قيام الجهة المطلوب منها مشاركة البيانات بالتحقق من مستوى تصنيف البيانات المطلوبة، وفي حال عدم تحديد مستوى التصنيف، يجب على مكتب الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات تصنيف البيانات وفقاً لسياسة تصنيف البيانات.
- ٣- قيام مكتب الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات بتقييم الطلب وفقاً لما يلي:
 - وجود غرض مشروع من مشاركة البيانات مبني على أساس نظامي أو احتياج عملي مبرر.
 - اقتصار البيانات المطلوبة وفق الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من مشاركة البيانات.
 - موافقة الجهة المصدر في حال طلب مشاركة البيانات مقدماً إلى جهة غير المصدر أو الجهة المفوضة.
- ٤- لمكتب الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات حال عدم استيفاء الطلب للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذا البند أن يرفض الطلب مع إيضاح مسببات الرفض وإتاحة الفرصة لمقدم الطلب لاستكمال المتطلبات وفقاً للفقرة (٢) من الإطار الزمني لعملية مشاركة البيانات الواردة في البند السابع.
- ٥- عند استيفاء جميع متطلبات المشاركة يتم تحديد الضوابط المناسبة وفقاً للبند الخامس وذلك لضمان الالتزام بمبادئ مشاركة البيانات وتحقيق الأهداف المحددة لكل منها.
- ٦- يتم توقيع اتفاقية مشاركة البيانات في حال كان مقدم الطلب جهة غير حكومية، ويتم استيفاء الضوابط المشار إليها في الفقرة (٢) من البند الثامن في حال كان مقدم الطلب جهة حكومية.
- ٧- عند استيفاء ما ورد في الفقرة (٦) من هذا البند، تتم مشاركة البيانات المطلوبة مع مقدم الطلب وفقاً للمدة الزمنية المحددة في البند السابع.
- ٨- لا تنطبق الأحكام الواردة في الفقرة (٣) و (٦) من هذا البند في حال كانت البيانات التي سيتم مشاركتها بيانات مصنفة على مستوى عام.

٧. الإطار الزمني لعملية مشاركة البيانات

- ١- يقوم مكتب الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات بتقييم الطلب خلال فترة زمنية لا تتجاوز ١٠ أيام عمل من تاريخ استلام الطلب، وإشعار مقدم الطلب بالقرار على أن يكون القرار مكتوباً ومُسبباً.
- ٢- وفي حال رفض طلب المشاركة، فيحق لمقدم الطلب استكمال المتطلبات وإعادة تقديم الطلب، وعلى مكتب الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات إعادة تقييم الطلب وإصدار قرارها خلال فترة زمنية لا تتجاوز ٥ أيام عمل من تاريخ استلامه.
- ٣- بعد الموافقة على عملية مشاركة البيانات، يقوم مكتب بيانات الجهة باستكمال ما نصت عليه الفقرة (٦) من البند السادس؛ وذلك من خلال ٥ أيام عمل من تاريخ الموافقة، على أن تتم عملية مشاركة البيانات المطلوبة مع مقدم الطلب خلال ١٠ أيام عمل من تاريخ الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (٦) من البند السادس.

- ٤- في حال كانت معالجة الطلب المقدم تتطلب جهداً غير عادي من الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات أو كانت طبيعة الطلب تقتضي ممداً أطول من المنصوص عليه في هذه السياسة، فيكون للجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات تحديد مدد إضافية وإشعار مقدم الطلب بهذه المدة مع بيان السبب
- ٥- في حال عدم رد الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات خلال المدة المحددة المنصوص عليها في فقرة ١ من هذا البند، فيحق لمقدم الطلب تقديم إشعار خطي أو إلكتروني إلى مكتب الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات، وعلى مكتب الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات متابعة حالة الطلب ثم إشعار مقدم الطلب بمسببات التأخر بالرد وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز (٥) أيام عمل. وفي حال عدم رد الجهة المطلوبة منها مشاركة البيانات خلال المدة فيكون لمقدم الطلب تقديم الإشعار لمكتب إدارة البيانات الوطنية للنظر فيه وفق ما نصت عليه الفقرة (٣) من البند الثامن من هذه السياسة.

٨. الأدوار والمسؤوليات

- ١- يلتزم أطراف عملية مشاركة البيانات بأمن وحماية البيانات واستخدامها وفقاً لأغراض المحددة، بحسب ما نص عليه المبدأ السابع من هذه السياسة، ويحق لمكتب الجهة التي قامت بمشاركة البيانات مراجعة مدى التزام بشكل دوري وفقاً لآليات التي يصدرها المكتب.
- ٢- في حال وجود خلاف بين أطراف عملية مشاركة البيانات يتعلق بتنفيذ أحكام السياسة، يتم اللجوء لمكتب إدارة البيانات الوطنية لطلب بيان الرأي النظامي وفقاً للآلية التي يحددها المكتب.
- ٣- في حال لم تتم معالجة الخلاف وفقاً للفقرة (٣) من هذا البند، يقوم المكتب باستكمال الإجراءات النظامية.
- ٤- تلتزم أطراف عملية مشاركة البيانات بالمتطلبات النظامية والمتطلبات الأخرى ذات صلة المتعلقة بالإشعار عن حوادث تسرب البيانات.
- ٥- في حال تضمن الطلب مشاركة بيانات شخصية فيتم مراعاة أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية وأحوال الإفصاح الواردة في النظام.
- ٦- على الجهات الحكومية نشر بيانات التواصل المعتمدة لمكتب الجهة Data_Statistics@amana-md.gov.sa وذلك لتمكين تقديم طلبات المشاركة من خلالها.
- ٧- على الأمانة اتخاذ الوسائل الفنية والإدارية والتنظيمية اللازمة لضمان سرعة الاستجابة لطلبات مشاركة البيانات للالتزام بالإطار الزمني الموضح في البند السابع، على سبيل المثال إعداد أدلة إجرائية داخلية للاستجابة لطلبات مشاركة البيانات واتفاقيات مستوى الخدمة، ومصفوفة الصلاحيات داخل الأمانة.
- ٨- يقوم مكتب إدارة البيانات بالأمانة بمتابعة الالتزام بأحكام السياسة، وللمكتب الاستعانة بأي جهة خارجية لمتابعة الالتزام وفق الآلية التي يحددها المكتب.



الدور	الأدوار الرئيسية والمسؤوليات
اللجنة التوجيهية	اتخاذ القرارات لحل المشاكل وحالات التصعيد
مكتب إدارة البيانات	الدور الرئيسي: مكتب إدارة البيانات هو الجهة المسؤولة عن إعداد سياسة مشاركة البيانات بما ينسجم مع ما يصدره مكتب إدارة البيانات الوطنية. المسؤوليات: - إعداد وتحديث سياسة مشاركة البيانات. - إعداد وتحديث واعتماد نموذج موحد لاتفاقيات مشاركة البيانات ونموذج طلب مشاركة البيانات - إعداد وتحديث واعتماد نموذج التفويض - إعداد نموذج قياسي للضوابط المشار إليها في فقرة ٧ من البند الثالث - إعداد تقارير الامتثال لسياسة مشاركة البيانات في الأمانة لأصحاب المصلحة - إعداد برامج التوعية لرفع مستوى الوعي وتعزيز ثقافة المشاركة - الاطلاع على طلبات مشاركة البيانات المرسله من الجهات المختلفة وتوجيهها لممثلي بيانات الأعمال ومن أن البيانات المطلوبة مصنفة - الإشراف على تحديد البيانات الرئيسية التي تنتجها الأمانة بالمشاركة مع إدارات الأعمال - الاحتفاظ بسجلات خاصة بطلبات مشاركة البيانات والوثائق المرتبطة بها ولمدة خمس سنوات من انتهاء طلب مشاركة البيانات
الوحدات التنظيمية	الدور الرئيسي: تدرس إدارات الأعمال طلبات مشاركة البيانات وتعالجها. المسؤوليات: - اعتماد وتوقيع اتفاقيات مشاركة البيانات - دراسة الطلبات والتحقق من استيفائها للمتطلبات النظامية - تنفيذ طلبات مشاركة البيانات بالتوافق مع السياسة والضوابط - المشاركة في تحديد البيانات الرئيسية التي تنتجها الإدارة
وكالة التحول الرقمي و المدن الذكية	تتولى وكالة التحول الرقمي توفير القنوات الرقمية الآمنة لمشاركة البيانات (على سبيل المثال، قناة التكامل الحكومية، شبكة مركز المعلومات الوطني) بالإضافة لتوفير البيانات الرقمية المتاحة لتمكين إدارات الأعمال من معالجة طلبات مشاركة البيانات
إدارة الأمن السيرياني	- الموازنة مع السياسات والضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيرياني - المتابعة وتدقيق أعمال تطبيق ضوابط الحماية على البيانات التي تتم مشاركتها - التصعيد بما يخص تطبيق ضوابط الأمن السيرياني ومشاركة جميع التقارير مع اللجنة
الإدارة القانونية	تقديم الاستشارات فيما يتعلق بالاتفاقيات
مستخدمي البيانات	الالتزام بشروط استخدام البيانات المحددة بالاتفاقية



٩. الملكية

مكتب البيانات – أمانة منطقة المدينة المنورة

10. الأدلة والإجراءات

- سياسة مشاركة البيانات المحدثة – مكتب إدارة البيانات الوطنية
- سياسة تعريف وتصنيف البيانات
- سياسة استخدام البيانات المفتوحة
- نظام حماية البيانات الشخصية
- سياسة الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي (https://sdaia.gov.sa/files/books/book_6.pdf)